

1514530-32.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cléber Souza dos Reis

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Cléber Souza dos Reis, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1514530-32.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514530-32.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cléber Souza dos Reis

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Cléber Souza dos Reis, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 9 de julho de 2020, em estado de calamidade pública, por volta

das 15 horas e 30 minutos, na Rua Apa, altura do numeral 2, bairro de Santa Cecília, nesta Comarca de São Paulo, vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 19 pedras de cocaína na forma de crack, com massa líquida total de 1,8 gramas, e duas porções de tetrahydrocannabinol com massa líquida total de 3,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, policiais civis, em diligências no local dos fatos, visualizaram o réu sendo abordado por indivíduo não identificado que lhe entregou dinheiro, e entregando um objeto ao referido indivíduo, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Ato contínuo, ambos fugiram. O indivíduo não identificado não foi alcançado, mas pouco depois o réu foi detido, e com ele foram encontradas 18 pedras de crack e duas porções de maconha, bem como dez reais. Informalmente, o réu confessou o delito.

A prisão em flagrante foi revogada por excesso de prazo para cumprimento do mandado de citação (fl. 137).

Denúncia recebida em 24 de julho de 2020, citado o réu (fl. 133), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 142), seguindo-se a instrução, sendo decretada revelia.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública postulou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 33, § 3º, da Lei 11343/06, porque, a prevalecer a versão do réu, não contrariada pelos policiais, resta apenas que eventualmente forneceu droga para consumo sem intuito de lucro.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão às fls. 11/12.

Auto de constatação de substância entorpecente de fls. 41/44 indica invólucros plásticos contendo cocaína com massa líquida de 1,8 gramas e invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol com massa líquida de 3,4 gramas.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 113/115 resultou positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol.

Em fase inquisitiva, os policiais civis Cristiano Antônio de Souza e Alexandre Battista Giglio relataram que na data do ocorrido estavam transitando pela Rua Apa, em frente ao numeral 02, quando vislumbraram que um indivíduo estava parado em uma atitude suspeita, e decidiram observá-lo. Pouco tempo depois viram um indivíduo desconhecido abordando o réu, lhe entregando algum valor em dinheiro e recebendo algo em troca, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Ambos fugiram, e conseguiram deter apenas o réu; em revista pessoal, encontraram 18 pedras de crack, duas porções de maconha e dez reais. Informalmente, o réu disse que estava desempregado e vendia entorpecentes para manter seu sustento e seu vício.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, relatou que na data do ocorrido esteve na Cracolândia, onde comprou quinze pedras de crack de um desconhecido, a quem pagou cento e cinquenta reais. Após comprar os entorpecentes, foi para uma rua cujo nome não forneceu, onde estavam diversos usuários de drogas e lá pretendia utilizar as referidas pedras. Um indivíduo desconhecido pediu uma pedra, momento em que o réu a vendeu por dez reais. Em seguida, foi abordado pelos policiais, momento em que foi detido com os entorpecentes.

Em audiência de instrução:

Policia civil Alexandre Battista Giglio relatou que trabalhou durante três meses na região de Santa Cecília, e realizou vários flagrantes parecidos, não se recordando especificamente do fato narrado na denúncia, mas, de regra, realizava campanha nas imediações do ponto de tráfico, identificava os suspeitos e os abordava.

Policia civil Marcos Tseng Lu relatou que cumpria determinação da chefia de investigação no entorno do distrito policial, passando a observar o local, quando alguém se aproximou do réu, entregou dinheiro, e recebeu algo parecido com entorpecente, quando o possível usuário conseguiu fugir, sendo abordado o réu, na posse de dez reais e ao todo dezenove pedras de crack, parte nas vestes dele e o restante no chão, e a princípio ele afirmou ser viciado e vendia drogas para

sustentar o vício.

Cléber Souza dos Reis tornou-se revel, perdendo a oportunidade de se manifestar ao final da instrução.

A prevalecer a versão apresentada pelo réu na delegacia, não havendo elementos de prova em sentido contrário, para efeitos do artigo 155 do Código de Processo Penal, resta apenas a prova de uma única transação, com apreensão de apenas onze reais, que confere com a quantia por ele alegada, e dezenove pedras de crack, quantidade compatível com consumo habitual de um dependente severo.

Procedente em parte a ação penal, com a desclassificação da conduta nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal e a condenação do réu como incurso no artigo 33, § 3º, da Lei 11343/06.

Passo ao cálculo da pena, com fundamento no artigo 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11343/06.

Na primeira fase da dosimetria, cabe considerar duas condenações anteriores há cinco anos da data do fato (Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara-0004003-32.2008.8.26.0191; Paulínia - 2ª Vara-0000319-57.2014.8.26.0428), impondo-se acréscimo de 1/6 sobre a pena base, sete meses de detenção e oitocentos e dez dias multa. Verifica-se que o réu é reincidente (10ª Vara Criminal Central da Capital-0010257-07.2018.8.26.0050), incidindo acréscimo de 1/6, em oito meses e cinco dias de reclusão e novecentos e quarenta dias multa. Em função da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, novo acréscimo de 1/6, que totaliza as penas de nove meses e quinze dias de reclusão e mil e noventa dias multa.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, considerada a condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, sopesada a quantidade de pena de detenção e a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A reincidência e a revelia não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, aplicando ao fato classificação diversa da contida na denúncia, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, para condenar o réu Cléber Souza dos Reis, qualificado à fl. 09, como incurso no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, às penas de nove meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e noventa dias multa, pela fração legítima mínima.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Revogada a prisão cautelar ao início da ação penal e não requerida pelo Ministério Público ao término da instrução, para efeitos do artigo 311 do Código de Processo Penal, faculta-se ao réu a possibilidade de apelar à Segunda Instância antes de iniciar execução penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se. Intime-se o revel por edital.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA